

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ các Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí đăng công khai việc đấu giá trên cổng đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng cổng đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến; ;

Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 44/2024/NQ-UBND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và Nghị quyết số 319/2022/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh; Quyết định số 86/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27/12/2024 về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 20/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020;

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 26/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 28/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt chi định đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020.

Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1: Tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 05 lô đất tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020

với các nội dung chính như sau:

1.1. Vị trí khu đất.

Bao gồm 05 lô đất tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020.

1.2. Diện tích các lô đất đưa ra đấu giá: Tổng diện tích: 712,8 m²; gồm 05 lô liền kề thuộc 2 khu.

1.3. Hiện trạng khu đất.

- Các lô đất đấu giá đã được đầu tư hạ tầng theo mặt bằng được phê duyệt.

1.4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

1.5. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

1.6. Thời hạn giao đất: Lâu dài.

1.7. Quy định về xây dựng công trình trên đất: Theo quy định của Luật đất đai năm 2024 và các quy định hiện hành khác.

2. Danh mục các lô đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

TT	Tên lô đất	Diện tích (m ²)	Giá khởi điểm (đồng/m ²)	Giá khởi điểm (đồng/lô)	Tiền đặt trước (đồng/lô)	Tiền mua hồ sơ (đồng/ hồ sơ)
MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 (Thôn Minh Thái)						
1	LK1:01	178,80	4.200.000	750.960.000	150.192.000	100.000
2	LK1:02	132,00	3.500.000	462.000.000	92.400.000	100.000
3	LK1:07	132,00	3.500.000	462.000.000	92.400.000	100.000
4	LK1:09	132,00	3.500.000	462.000.000	92.400.000	100.000
MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020 (Thôn Thanh Thịnh)						

5	LK2:09	138,00	4.000.000	552.000.000	110.400.000	100.000
Tổng 05 lô		712,80		2.688.960.000		

Lưu ý: Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp phiên đấu giá không được tổ chức.

Điều 2: Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Cá nhân được giao đất ở (người tham gia đấu giá) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 119 Luật Đất đai năm 2024, không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Điều kiện được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 119, Điều 120, khoản 3, khoản 4 Điều 125 Luật Đất đai 2024 và khoản 1, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Trong cùng 01 lô đất, một hộ gia đình chỉ được 01 người tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành ban hành và có cam kết sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thời gian;

- Phải nộp đầy đủ và đúng thời hạn hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành ban hành;

- Nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo thông báo của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành;

- Khi tham gia phiên đấu giá phải có Căn cước/Thẻ căn cước công dân (bản chính);

- Đối với trường hợp người tham gia đấu giá không thể tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải theo quy định của pháp luật;

- Người ủy quyền và người được ủy quyền không được đăng ký tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Người được ủy quyền không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 3: Bước giá

- Bước giá được áp dụng khi thực hiện từng cuộc đấu giá: Bước giá để đấu giá là phần chênh lệch giữa mức giá do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất công bố cho vòng đấu tiếp theo so với mức giá trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề.

- Trường hợp có 02 khách hàng trở lên cùng trả mức giá cao nhất:

+ Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá (từ vòng hai trở đi) thì bước giá được áp dụng khi thực hiện đấu giá kế tiếp tối thiểu là 1,0% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó. Khách hàng trúng đấu giá được xác định theo kết quả trả giá cao nhất và được người điều hành phiên bán đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại phiên bán đấu giá;

+ Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Khách hàng trúng đấu giá được xác định theo kết quả trả giá cao nhất và được người điều hành phiên bán đấu giá công khai kết quả trúng đấu giá tại phiên bán đấu giá.

Điều 4: Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định tại Phương án, Quy chế cuộc đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành và có cam kết sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng thời gian): *người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, ký và ghi rõ họ tên.*

a. Phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (do Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành phát hành) là tài liệu chứng minh việc người tham gia đấu giá đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Bản photo các giấy tờ sau: Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn).

c. Bản phô tô giấy tờ (Giấy nộp tiền/Giấy xác nhận/Uỷ nhiệm chi) chứng minh về việc người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước. *(Trong trường hợp chưa có giấy tờ chứng minh về việc người tham gia đấu giá đã nộp khoản tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cần bổ sung giấy tờ này trong thời hạn nộp tiền đặt trước cho Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu*

giá Hợp danh Bến Thành).

d. Giấy uỷ quyền hợp lệ được công chứng hoặc chứng thực đúng theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

- Khi tham gia đấu giá phải mang theo thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính) để chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá (trong trường hợp chủ thể đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền; việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật).

Điều 5: Thời gian và địa điểm tham khảo, mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2025 bằng hình thức đăng ký mua, nộp trực tiếp tại một trong hai địa điểm sau:

- Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hóa - Địa chỉ: Xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

- Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: HH-76, Dự án số 1 khu đô thị Trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: - Hồ sơ tham gia đấu giá quy định tại Điều 4 Quy chế được tiếp nhận không hạn chế số lượng và được bảo quản theo chế độ “Mật”.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được cho vào một (01) phong bì khổ A4 nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong thời gian quy định;

- Người tham gia đấu giá tự bảo mật thông tin số hiệu thửa đất đăng ký đấu giá, không thông tin cho bất kỳ ai.

- Người nộp hồ sơ phải xuất trình được bản gốc để người nhận hồ sơ đối chiếu kiểm tra (khi cần).

- Giá tiền mua hồ sơ là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 6: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, liên tục trong 03 ngày làm việc, Ngày 15/04/2025; Ngày 16/04/2025 và ngày 17/04/2025.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thực địa khu đất đấu giá – địa chỉ tại cư tại Khu dân cư thôn Minh Thái, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 21/MBQH-UBND ngày 28/5/2020 và Khu dân cư thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu thuộc MBQH số 61/MBQH-UBND ngày 20/7/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá.

Điều 7: Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá trực tiếp (CHÍNH CHỦ) nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/04/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2025.

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Chi nhánh Thanh Hóa Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

- ✓ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
 - ✓ Số tài khoản: 3530666168268
 - ✓ Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh số 2 Nam Thanh Hóa.
 - ✓ Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD/Hộ chiếu” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá giá ---- (Số lượng lô đất) MB thôn Minh Thái hoặc thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hoá.
- Ví dụ: “Nguyễn Văn A, 038082008877 nộp tiền đặt trước đấu giá giá ---- (Số lượng lô đất) MB Thôn Minh Thái hoặc thôn Thanh Thịnh, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hoá”.



- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Lưu ý:

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “bảo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 22/04/2025.

- Khách hàng nộp lại biên lai hoặc giấy chuyển tiền đặt trước cho Chi nhánh Thanh Hóa Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành.

- Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu thửa đất thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất tham gia đấu giá.

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và khoản tiền này phải được nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất sau 03 (ba) ngày kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá.

- Tiền đặt trước có thể được thu tiền mặt, chuyển khoản bằng đồng Việt Nam hoặc giấy bảo lãnh tham gia đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh, thanh toán thay với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Giấy bảo lãnh có hiệu lực 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá).

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: Vào hồi 8h00 phút ngày 25/04/2025 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải có mặt tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá 30 phút, xuất trình bản chính căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục tham gia phiên đấu giá.

Điều 9: Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá

Đấu giá một vòng, bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp vào thùng phiếu tại phiên đấu giá đảm bảo theo quy định.

2. Phương thức đấu giá

Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá

- Tối thiểu là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.
- Bước giá được áp dụng khi có ít nhất 02 (hai) khách hàng trở lên cùng trả một giá cao nhất và từ giá khởi điểm trở lên không có nhu cầu rút thăm mà yêu cầu đấu giá tiếp.
- Giá trả hợp lệ: là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên lần bước giá.

4. Cách thức đấu giá

a. Cách thức trả giá

Tất cả người tham gia đấu giá sẽ bỏ phiếu trả giá trong cùng một (01) lần.

- Người tham gia đấu giá được phát phiếu trả giá để trả giá cho từng lô đất, số lượng phiếu trả giá được phát sẽ tương ứng với số lượng hồ sơ người đó đã đăng ký tham gia. Nếu viết nhầm (*trước khi bỏ phiếu*) được quyền yêu cầu đổi tờ khác, không được tẩy xóa, sửa chữa trên tờ phiếu (*trừ trường hợp được sự đồng ý từ đấu giá viên*). Người tham gia đấu giá có nhu cầu đổi phiếu trả giá phải nộp lại tờ phiếu đã bị hỏng trước khi nhận phiếu mới.

- Thời gian tối đa để khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu cho mỗi lô đất là 03 (ba) phút, thời gian cụ thể được Đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải trực tiếp bỏ phiếu trả giá của mình vào thùng phiếu, không nhờ người khác bỏ phiếu hộ. Trường hợp nhờ người khác bỏ phiếu hộ dẫn đến thất lạc phiếu trả giá thì người tham gia đấu giá đó phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

- Phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu sẽ không được rút lại với bất kỳ lý do nào.

- Khi thời gian bỏ phiếu kết thúc (đồng hồ đếm ngược hiển thị thời gian về 00:00), các phiếu nộp muộn sẽ không được tiếp nhận với bất kỳ lý do nào.

Việc xét giá được tiến hành công khai, Đấu giá viên xem xét các phiếu trả giá hợp lệ theo quy định. Đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

b. Nguyên tắc xác định người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá:

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** là phiếu có đóng dấu của Chi nhánh Thanh Hoá Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành, phiếu ghi đầy đủ nội dung theo mẫu và thống nhất với hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, nộp đúng thời gian quy định; Phiếu không nhàu nát, tẩy xóa, sửa chữa; Số tiền trả giá bằng số và bằng chữ phải được ghi thống nhất, nếu có sự sai khác giữa giá trả bằng số và bằng chữ thì sẽ căn cứ vào giá trả bằng chữ để xét giá. Trường hợp khách hàng chỉ trả giá bằng số hoặc chỉ trả giá bằng chữ vẫn được xét giá. Trường hợp số tiền bằng số

không rõ ràng, không có nghĩa thì căn cứ số tiền bằng chữ và ngược lại. Thời gian tối đa để khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và bỏ vào thùng phiếu cho mỗi lô đất là 03 (ba) phút, thời gian cụ thể do Đấu giá viên quy định tại phiên đấu giá.

- **Giá trả hợp lệ:** là giá do người tham gia đấu giá ghi trong phiếu trả giá, bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên và tối thiểu bằng giá khởi điểm;

- Chi nhánh Thanh Hoá Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành kiểm phiếu, xét trúng đấu giá ngay sau khi các khách hàng dự đấu giá bỏ phiếu xong;

- Lô đất đủ điều kiện công bố giá trúng là lô đất có ít nhất hai phiếu trả giá hợp lệ.

- Kết quả trúng đấu giá là mức giá khách hàng trả cao nhất của từng lô đất được Đấu giá viên công bố tại phiên đấu giá và không được thấp hơn giá khởi điểm đã được phê duyệt.

Lưu ý:

- KHÔNG xét giá trong trường hợp người tham gia đấu giá ghi giá trả lẫn lộn cả bằng chữ và bằng số. Ví dụ: 18,9 triệu đồng; 16,8 triệu đồng... hoặc Mười chín triệu 900 nghìn đồng hoặc 18 triệu đồng...;

- Phiếu trả giá không hợp lệ:

- + Phiếu trả giá không phải do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phát hành, không đóng dấu treo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

- + Phiếu trả giá không điền thông tin cá nhân, số lô, diện tích, vùng quy hoạch của lô đất, giá trả bằng số và giá trả bằng chữ.

- + Giá trả ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm.

- + Giá trả bằng số và bằng chữ không rõ ràng, không có nghĩa.

- + Phiếu không còn nguyên vẹn, rách nát, bị tẩy xóa, bị sửa chữa tại phần trả giá.

- + Phiếu trả giá không ký, ghi rõ họ tên người trả giá.

- + Phiếu nộp sau khi kết thúc thời gian thu phiếu trả giá.

- **Xác định người trúng đấu giá:** là người có phiếu trả giá hợp lệ và có giá trả hợp lệ cao nhất cho lô đất đối với từng lô đất đưa ra đấu giá và được Đấu giá viên điều hành công bố tại phiên đấu giá.

- **Giá xét trúng đấu giá:** là giá trả hợp lệ cao nhất cho 01 lô đất của từng lô đất đấu giá.

- **Diễn biến phiên đấu giá** được ghi vào trong Biên bản đấu giá, Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. (Khoản 2 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản).

- Danh sách Người trúng đấu giá được lập cùng Biên bản đấu giá và công bố ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá, có sự chứng kiến của đại diện các bên, người trúng đấu giá ký xác nhận.

c. Xử lý tình huống phát sinh:

- Trường hợp có 02 khách hàng trở lên cùng trả mức giá cao nhất:

- + Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá (từ vòng hai trở đi) thì bước giá được áp dụng khi thực hiện đấu giá kế tiếp tối thiểu là 1,0% mức giá trả cao